



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

Processo N.º 2007.41.00.901730-7

Recorrente: Ademar Nunes de Miranda

Recorrido: União Federal

Origem: Seção Judiciária de Rondônia

Relator: Juiz Federal Vladimir Santos Vitovsky

VOTO-EMENTA

ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – URP DE 16,19% (3,77%) - NÃO CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ENTENDIMENTO DO E. STJ – PET. 7.154/RO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR MOTIVO DIVERSO – ABSORÇÃO DO REAJUSTE E MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NOS VENCIMENTOS POSTERIORES – INCIDENTE DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pela parte autora, em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Rondônia que estaria em dissonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais.

O incidente de uniformização foi inadmitido na origem, tendo a parte autora realizado pedido de submissão à Presidência da Turma Nacional de Uniformização, ocasião em que foi admitido o incidente e determinada sua suspensão, por ordem do Exmo Ministro Presidente da TNU.

Inicialmente, revogo a decisão retro, que determinou o sobrestamento do presente feito.

A parte autora postula o recebimento de diferenças remuneratórias concernentes à incorporação do percentual de 7/30 de 16,19% (URP de abril/maio de 1988).

O acórdão da Turma Recursal de origem manteve a sentença de improcedência sob o fundamento de que o reajuste de 7/30 de 16,19% já estaria prescrito.

É o relatório do necessário.

O entendimento esboçado pelo E. STJ no julgamento da Pet. 7154/RO restou sedimentada a não ocorrência da prescrição do fundo de direito do reajuste de 7/30 de 16,19% (3,77%), por se tratar de prestação de trato sucessivo.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 3,77%. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988. PRESCRIÇÃO DO CHAMADO FUNDO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.

1. Incidente de Uniformização de Jurisprudência que discute a prescrição do direito ao reajuste de vencimento de Servidor Público da FUNASA decorrente da Unidade de Referência de Preços - URP de abril/maio de 1988, no índice de 3, 77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, variação do IPC do trimestre anterior.

2. Conforme entendimento firmado sobre a matéria, pretende-se a percepção de diferenças pecuniárias derivadas do reconhecimento de uma situação jurídica, que se renova no tempo, guardando a natureza de obrigação de trato sucessivo. Incidência da Súmula n. 85/STJ. Precedente: Pet 7154/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no DJ de 05/11/2010.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ – 3ª T – AgRg na Pet 7553 / AP – Ministro Jorge Mussi - DJe 08/04/2011).

Pois bem, todavia, a questão não é somente quanto à prescrição/decadência, mas sim tendo em vista que passados mais de vinte e três anos (de 1988 a 2011) houve incorporação de tal reajuste bem como modificação na estrutura remuneratória. Assim, nada é devido à parte autora.

Ocorre que em agosto e novembro de 1988, foram, respectivamente, repostas as URP de abril e maio, em atenção ao disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 2.453/88 (art. 1º) e no art. 1º da Lei nº 7.686/88.

Deste modo, fica evidente que eventuais diferenças já restaram pagas, por ter os vencimentos do autor sido recompostos integralmente em novembro de 1988, fazendo estancar a lesão que, não se perpetuando, não lhe confere qualquer direito.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

Na seqüência, as URPs de abril e de maio de 1988 produziram reflexos na remuneração dos servidores públicos, repercutindo financeiramente apenas até outubro de 1988.

Primeiro porque a URP de abril de 1988 foi incorporada/reposta em agosto de 1988 conforme o disposto no inciso I do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.453/88, mês em que os salários foram efetivamente reajustados em 36,73%, índice que corresponde à soma da antecipação salarial da URP do respectivo trimestre (17,68%), conforme determinado pela Portaria nº 1.662, de 28 de julho de 1988, do Ministro-Chefe da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República – SEDAP, com o índice integral da URP de abril de 1988 (16,19%), conforme determinado pela Portaria nº 1.861, de 11 de agosto de 1988, do Ministro-Chefe da Secretaria de Administração Pública, a saber:

Decreto-Lei nº 2.453/88:

“Art. 1º Será feita a reposição, nos salários, vencimentos, soldos, proventos, pensões e demais remunerações correspondentes ao mês de agosto de 1988, do reajuste mensal, a título de antecipação, instituído pelo art. 8º do Decreto-lei nº. 2.335, de 12 de junho de 1987, que:

I – no mês de abril de 1988, deixou de ser aplicado ao pessoal referido no art. 1º do Decreto-lei nº 2.425, de 7 de abril de 1988;”

E segundo porque a URP de maio de 1988 foi incorporada/resposta em novembro de 1988, mas com efeitos financeiros apenas daquele momento em diante, isto é, apenas de novembro de 1988 em diante, conforme a combinação do disposto no inciso I do art. 1º com o disposto no art. 4º da Lei nº 7.686/88, a qual converteu a Medida Provisória nº 20/88 em lei, mês em que os salários foram reajustados em 41,04%, índice que corresponde à soma da antecipação salarial da URP do respectivo trimestre (21,39%), conforme determinado pela Portaria nº 298, de 31 de agosto de 1988, do Ministro de Estado da Fazenda, com o índice integral da URP de maio de 1988 (16,19%), conforme determinado pela Portaria nº 2.991, de 14 de novembro de 1988, do Secretário de Recursos Humanos da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República – SEDAP, a saber:

Lei nº 7.686/88:

“Art. 1º Será feita a reposição, nos salários, vencimentos, soldos, proventos, pensões e demais remunerações correspondentes ao mês de novembro de 1988, no reajuste mensal, a título de antecipação, instituído pelo art. 8º do Decreto-lei nº 2.335, de 12 de junho de 1987, que: I – no mês



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

de maio de 1988, deixou de ser aplicado ao pessoal de que trata o art. 1º do Decreto-lei nº 2.425, de 7 de abril de 1988;”

“Art. 4º. A reposição de que trata esta Lei não importará efeitos financeiros retroativos aos meses de maio a outubro, no que se refere a salários, vencimentos, soldos, proventos, pensões e demais remunerações”

Portanto, as diferenças decorrentes da aplicação das URPs de abril e de maio de 1988 e respectivos reflexos sobre a remuneração dos servidores públicos cessaram em outubro de 1988, circunstância relevante que não foi analisada e nem decidida nos acórdãos invocados como paradigmas.

Assim sendo, forçoso é reconhecer que, se as diferenças cessaram em outubro de 1988 e não se refletiram nos salários subsequentes (não influenciando, por isso, nos reajustes futuros), assim nada mais é devido.

Como se já não fosse suficiente, necessário lembrar que, quanto aos militares, a MP 2.131, de 28/12/2000 inaugurou um novo sistema remuneratório.

A nova estrutura remuneratória substituiu a anterior, de modo que, ainda que diferenças existissem, estas não mais poderiam ser pagas ao autor que passou a se beneficiar de um novo e mais vantajoso regime estipendial.

Ante o exposto, CONHEÇO DO INCIDENTE E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Brasília, de fevereiro de 2012.

Vladimir Santos Vitovsky
Juiz Federal



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: ANTONIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS
VITOVSKY

Requerente: ADEMAR NUNES DE MIRANDA
Proc./Adv.: WOLMY BARBOSA DE FREITAS

Requerido(a): FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Proc./Adv.: PROCURADORIA GERAL FEDERAL

Origem: RO - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA
Proc. Nº.: 2007.41.00.901730-7

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: Após o voto do Juiz Relator conhecendo do incidente de uniformização e negando-lhe provimento, pediu vista, antecipadamente, o Juiz Federal Antonio Schenkel. Aguardam os Juízes Federais Alcides Saldanha, Paulo Arena, Jorge Gustavo Macedo Costa, Janilson Siqueira, Adel Américo de Oliveira, Rogerio Moreira Alves, Simone Lemos e Vanessa Mello. (sessão de 29.02.2012)

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA e ROGÉRIO MOREIRA ALVES.

Brasília, 29 de fevereiro de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretária



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
RELATOR: JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY**

VOTO-VISTA

1. “Conforme entendimento firmado sobre a matéria, pretende-se a percepção de diferenças pecuniárias derivadas do reconhecimento de uma situação jurídica, que se renova no tempo, guardando a natureza de obrigação de trato sucessivo. Incidência da Súmula n. 85/STJ. Precedente Pet 7154/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no DJ de 05/11/2010” (AgRg na Pet 7553/AP AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO 2009/019182-9, Relator(a) Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 23/03/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 08/04/2011)

2. “Na Turma Nacional de Uniformização, afaastada a prescrição ou a decadência decretada na instância ordinária, os autos são devolvidos ao juizado ou à Turma Recursal, conforme o caso”. Questão de Ordem n. 7 da TNU.

3. Assim, acompanho o e. Relator quando reconhece a incidência da Súmula 85 do STJ na espécie. Não obstante, divirjo do e. Juiz quando, ao invés de aplicar a QO n. 7 e determinar o retorno à TR de origem para adequação do julgado, entende que os reajustes oriundos da URP não são devidos, pois esta matéria não foi posta à uniformização pelo recorrente.

Sessão de 25 de abril de 2012.

Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva
Juiz Federal Relator



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS
VITOVSKY

Requerente: ADEMAR NUNES DE MIRANDA
Proc./Adv.: WOLMY BARBOSA DE FREITAS

Requerido(a): FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Origem: RO - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA
Proc. Nº.: 2007.41.00.901730-7

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: Prosseguindo o julgamento, a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e, por maioria, negou-lhe provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a), vencidos os Juízes Federais ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA e ANTÔNIO SCHENKEL, que davam-lhe parcial provimento.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA e ROGÉRIO MOREIRA ALVES.

Brasília, 25 de abril de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretária



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

ACÓRDÃO

Acórdão os membros da Turma Nacional de Jurisprudência conhecer e negar provimento ao incidente de uniformização.

Brasília, 25 de abril de 2012.

Vladimir Santos Vitovsky
Juiz Federal